

1501292-36.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... disse ter 30 anos e tem condenação por tráfico de drogas, estava de condicional, em cumprimento de pena. Estava em liberdade há 3 anos, fazia "bicos" de montar placas de gesso. Morava com sua esposa e três filhos, que estão com ela. Saiu de manhã em casa e viu uma moto. O local é uma viela, e acreditou que era de algum morador dali. Quando retornaram, sua mulher estava fazendo café, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501292-36.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501292-36.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2189314/2022 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR, 26104629 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR, 2189314 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAHOMA JOSE CHAVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

KAHOMA JOSE CHAVES, qualificado nos autos à fl. 12, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, conforme aditamento recebido nesta data, nos termos do artigo 384 do CPP, como incurso no artigo 155, §4º, inciso I (com rompimento de obstáculo), III (com emprego de chave falsa) e inciso IV (concurso de pessoas), c.c. art. 61, inciso I (reincidência), ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 13 de julho de 2022, por volta das 03h30, na Rua Boracéia, nº 25, Vila Silvania, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, com emprego de chave falsa, subtraiu para ele, o motociclo Honda/CG 160 FAN, placas GGZ2E77-Carapicuíba/SP, avaliado em R\$16.000,00, pertencente a Felipe Eschiezaro Gomes (cf. auto de exibição e apreensão e auto de entrega do veículo - fls. 14). Segundo a denúncia, o acusado KAHOMA na data, horário e local acima mencionados, com a intenção de subtrair coisa alheia móvel, se aproveitando da menor vigilância

pelo período noturno, ao avistar o motociclo Honda/CG 160 FAN estacionado na garagem da residência situada no local dos fatos, decidiu pela subtração. Assim é que o denunciado arrombou o cadeado do portão da residência e após acessar a garagem utilizou uma chave falsa (mixa) para abrir e funcionar o motociclo Honda/CG 160 FAN. Em seguida, deixou o local. Ocorre que Policiais civis receberam informações da empresa de rastreamento que davam conta de que na Rua Rafard, altura no número 2.020, viela 02, em Carapicuíba, a motocicleta subtraída emitia sinais de localização.

A denúncia foi recebida em 26 de julho de 2022 (fls. 99/102).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, o acusado foi dado por citado e apresentou resposta à acusação, sendo afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Ainda, procedeu-se a oitiva da vítima, bem como de testemunhas. O aditamento foi recebido com fulcro no artigo 384 do CPP nesta data, sendo o réu interrogado ao final já nos termos do aditamento.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela parcial procedência da ação penal, afastando-se tão somente a qualificadora do emprego de chave falsa. Pela defesa do acusado Kahoma José Chaves, por seu turno, foi pleiteada a absolvição por falta de provas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06 e 07/08), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 14), pelo documento do veículo (fl. 16), pelo mapa (fls. 17/19), pelas fotos (fls. 20/28), pelo laudo do veículo (fls. 72/78), bem como pela prova oral colhida.

A autoria restou suficiente demonstrada.

Na fase policial, a vítima Felipe Eschiezaro Gomes disse que é proprietário da motocicleta furtada há aproximadamente um mês, tendo pago somente a primeira parcela. Na noite do dia dos fatos, por volta das 22h30, estacionou sua moto na garagem de sua residência, quando por volta das 05h30, foi avisado por sua sogra que a moto não estava mais no local, sendo subtraída por indivíduo(s) desconhecido(s), os quais arrombaram o cadeado, subtraindo ainda a corrente de ferro do portão. Registrou os fatos no 01º D.P. Carapicuíba, conforme Boletim de Ocorrência DM7599-1/2022. Recebeu sua motocicleta mediante auto próprio, bem como requisição de perícia. Informa ainda a vítima que posteriormente recebeu uma mensagem do aplicativo da empresa ITURAN, isto é, às 3h55 informando-se que um dos rastreadores da moto havia apontado outro lugar diverso da sua residência, ou seja, a moto em questão teria sido subtraída minutos antes do interior da sua residência (fl. 11). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Esclareceu que a corrente e o cadeado foram cortados para abrir o portão. Eles não ligaram sua moto, viu na filmagem do vizinho, eles foram empurrando a moto com outra moto. Eram dois ou três indivíduos. Dá para ver o rapaz em uma moto montada empurrando a moto subtraída com o pé, mas não é possível ver os indivíduos. Tiraram seu rastreador e jogaram fora, mas sua moto tem 3 rastreadores, tendo sido localizada posteriormente. Teve um prejuízo de R\$ 3.500,00 das peças que tiraram. Nunca viu o acusado antes. A moto foi localizada no interior da residência do acusado, dentro do quintal. A polícia lhe telefonou para buscar a moto na residência, tendo visualizado o acusado na residência. A placa da moto estava amassada. O acusado negou o furto, mas não quis falar com o acusado. Os policiais chegaram junto com o pessoal do rastreador. Quando do nervoso só queria fazer o B.O. e ir para casa, respondeu o que perguntaram. Fez o Boletim de Ocorrência antes de encontrarem a moto, o rastreador ligou após ter lavrado a ocorrência. A moto foi localizada na manhã do mesmo dia em que subtraída.

Em solo policial, a testemunha João Nicolau, policial civil, relatou que é integrante da equipe Laser 18, e faziam diligências visando ao combate de furto e roubo de veículos, quando receberam informação de empresa de rastreamento que na

Rua Rafard, altura no número 2020, viela 02, localizada no Município de Carapicuíba/SP, emitia sinal de uma motocicleta HONDA/CG 160, placa GGZ-2E77, produto de furto ocorrido por volta das 03h30, conforme BO nº DM7599-1, registrado pela Delegacia Eletrônica. Imediatamente, dirigiram-se ao local, onde se depararam com uma viela contendo diversas casas, sendo que em frente à casa 1, avistaram a motocicleta HONDA/CG, placa GGZ-2E77, sem as carenagens laterais e os cabos cortados. Esta casa 01 estava com a porta entreaberta e, na ocasião da chegada dos policiais, o morador identificado como KAHOMA JOSE CHAVES, que vigiava a moto, demonstrou certo nervosismo, tentando se evadir do local, ocasião em que fizeram a sua abordagem. Ao ser indagado sobre a motocicleta furtada, negou a sua posse, não sabendo dizer a quem pertencia. Todavia, em conversas informais com vizinhos que não quiseram se identificar por temer represálias, obtiveram a informação de que KAHOMA trouxe a motocicleta para aquele local, na companhia de um segundo indivíduo durante a madrugada. Deste modo, deram voz de prisão ao investigado e, ciência a Autoridade Policial e conduziram todos para a Especializada (fl. 09). Em juízo, prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições. Acrescentou que viu uma filmagem, que dava para ver uma moto com duas pessoas, que furtaram essa moto e saíram empurrando a moto ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. O acusado negou os fatos. A vítima informou que achou o cadeado jogado no chão, mas não chegou a ver. A empresa de rastreamento tem o telefone da polícia e quando tem um problema pedem para checar, mas não tem vínculos. Avisam o chefe imediato da notícia da empresa de rastreamento e passam o serviço. Colocaram a moto de ré na viela da casa dele, e embaixo da escada, de frente da casa dele estava a moto. Tiraram a moto da porta da casa do acusado e colocaram na calçada. Entraram na viela, que tem 2 metros, no fundo, tem um portão de grade, comum, a moto estava defronte a casa dele, embaixo da escada da casa dele. A informação dada pelo vizinho se preserva no direito de não se identificar. Estavam de viatura descaracterizada, e quando chegaram no local, o acusado se escondeu, ele não empreendeu fuga, quando então chamaram-no. A pessoa que passou as informações disse que não era a primeira vez que ele estava fazendo isso. A testemunha Luis Ricardo Alves Zibetti, policial civil, que acompanhava seu colega de profissão na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto na fase policial (fl. 10), como em juízo. Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os policiais civis faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes. Não houve, ainda, contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contém qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na Delegacia de Polícia, o acusado Kahoma José Chaves permaneceu silente (fl. 12). Em juízo, disse ter 30 anos e tem condenação por tráfico de drogas, estava de condicional, em cumprimento de pena. Estava em liberdade há 3 anos, fazia “bicos” de montar placas de gesso. Morava com sua esposa e três filhos, que estão com ela. Saiu de manhã em casa e viu uma moto. O local é uma viela, e acreditou que era de algum morador dali. Quando retornaram, sua mulher estava fazendo café, a porta estava entre aberta, entraram dois policiais sem farda com arma e foi lá para fora para conversarem. Questionaram de quem era a moto, mas não sabia. E falaram que iriam levá-lo para averiguação.

Apresentou versão inverossímil e totalmente dissociada dos demais elementos de provas amealhados aos autos.

Desta feita, extrai-se do conjunto probatório elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito, não restando dúvidas acerca de sua ocorrência, mormente diante das declarações da vítima, que, apesar de não ter visualizado o momento do furto de sua motocicleta, visualizou por câmeras de segurança de que dois indivíduos efetuaram a subtração de sua moto, tendo um deles empurrado com o pé sua moto, enquanto o outro conduzia a mesma desligada. Confirmou, ainda, que, após ter lavrado a ocorrência, o sistema de rastreamento identificou sua moto no quintal da residência do acusado, tendo lá comparecido após a chegada dos policiais.

Tais relatos vieram corroborados pelos depoimentos dos policiais civis, os quais lograram êxito em localizar a motocicleta da vítima embaixo de uma escada, em frente a porta da residência do acusado, que tentou se esquivar da abordagem, mas acabou atendendo os policiais. As testemunhas afirmaram, ainda, que vizinhos informaram que viram o acusado chegando com a moto junto com outro indivíduo em outra moto, circunstância esta que coincide com as imagens do momento da subtração. Tal circunstância, aliada ainda ao curto lapso de tempo da subtração ao encontro da motocicleta, comprovam que o acusado foi o autor do furto da res furtiva.

Tudo em total consonância com a materialidade delitativa.

A outro giro, não cumpriu o réu com seu ônus probatório, não sendo crível a versão por ele apresentada em juízo, não havendo, ainda, quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira distinta da descrita na denúncia.

A qualificadora do concurso de agentes, prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, vem comprovada pelos relatos da vítima e testemunhas.

E, em que pese a pretensão acusatória, não há provas suficientes das demais qualificadoras, posto que apenas a afirmação da vítima de que a corrente e cadeado do portão foram rompidos não veio ancorada em nenhum outro elemento de prova, não havendo também perícia no local. Da mesma forma, o emprego de chave falsa, não restou configurado, diante do laudo do veículo de fls. 72/78 e 131/137, que concluiu que o sistema elétrico/partida do veículo encontrava-se operante independentemente do acionamento da chave de ignição.

Deve-se atentar, ainda, pela presença da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme certidão de fls. (Processo 7123-20.2015 ou 19208-85.2016, fl. 40).

Assim, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, passo a dosar a pena, em estrita observância do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, não há circunstâncias a serem consideradas, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase do cálculo da pena, não concorrem circunstâncias atenuantes.

Concorrendo Deve-se atentar, ainda, pela presença da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (Processo 7123-20.2015 ou 19208-85.2016, fl. 40), agravo a pena em 1/6, fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Na análise dos artigos 59 e 33, ambos do Código Penal, considerando o quantum da pena aplicada e a reincidência, fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e o faço para CONDENAR KAHOMA JOSE CHAVES, qualificado nos autos à fl. 12, ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal e o sursis ante a reincidência. Com fundamento no artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, fica vedado ao acusado o recurso em liberdade, posto que, preso preventivamente por

decisão judicial fundamentada, agora, condenado, com maior razão, deverá permanecer custodiado para garantia da ordem pública, considerando sua periculosidade, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal. Recomenda-se seja o acusado transferido para o regime inicial imposto. Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Deixo de fixar o mínimo indenizatório ante a ausência de provas acerca do valor do prejuízo sofrido pela vítima.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas na forma da lei, ressalvado eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução da pena.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA